STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE
Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025
e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

Repertorio numero 79342 Raccolta numero 48666 ---------

----------**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

Il giorno undici del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro----------

----------**11 novembre 2024**----------

In Savona, nel mio Studio in Piazza Mameli n. 6/4.----------

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,----------

alla presenza delle signore:----------

- INGARAMO ANNALISA, nata a Savona (SV) il 18 marzo 1959, residente a Savona (SV) Via Servettaz n. 9;----------

- GERACI SIMONA, nata a Torino il giorno 12 aprile 1986, residente a Savona, Piazza Sisto IV n. 1/7;----------

assunte quali testimoni aventi i requisiti di legge,----------

----------s o n o c o m p a r s i----------

- FOLCO UGO, nato a Savona (SV) il giorno 5 luglio 1946, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e quale Presidente della **"ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO DR. GIACOMO DE VINCENZI"**, con sede in Pietra Ligure (SV), Via Mazzini n. 84, codice fiscale: 91005830095, precedentemente iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore - Regione Liguria al n. SN-SV-ASO-129/94, a quanto infra facoltizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 agosto 2024;----------

- **INCHINGOLO ARMANDO MARCO**, nato a Savona (SV) il giorno 9 maggio 1938, domiciliato a Pietra Ligure (SV), Viale Europa n.---------- 49/4, codice fiscale NCH RND 38E09 I480U;----------

- **TAMERISCO GIANCARLO**, nato a Savona (SV) il giorno 16 aprile 1960, domiciliato a Calice Ligure (SV), Via Amedeo Decia n. 57, codice fiscale TMR GCR 60D16 I480W;----------

- **ROSSO GIOVANNI**, nato a Savona (SV) il giorno 3 agosto 1958,--- domiciliato a Savona (SV), Via Torino n. 5/14, codice fiscale RSS--- GNN 58M03 I480T.----------

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza delle testimoni, con il presente atto convengono quanto segue:----------

----------**Articolo 1**----------

La fondatrice **ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA LOTTA**---------- **CONTRO IL CANCRO DR. GIACOMO DE VINCENZI** dichiara di----- costituire, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la fondazione--- denominata----------

----------**"FONDAZIONE DR. GIACOMO DE VINCENZI"**----------

Essa avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione una volta iscritta nel Regi--- stro Unico Nazionale del Terzo Settore.----------

----------**Articolo 2**----------

La fondazione ha sede in Pietra Ligure (SV), attualmente con indirizzo in Via Giuseppe Mazzini n. 84.----------

----------**Articolo 3**----------

Registrato a
SAVONA
il 18/11/2024
al n. 5854
Serie 1T
€ 200,00

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:----------

---------- • educazione, istruzione e formazione professionale, ai ---------- sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive mo- ---------- dificazioni, nonché le attività culturali di interesse socia- ---------- le con finalità educativa;----------

---------- • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ---------- o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche ---------- editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della ---------- pratica del volontariato e delle attività di interesse gene- ---------- rale di cui al sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. n. ---------- 117/2017;----------

---------- • beneficenza, cessione gratuita di prodotti di cui alla leg- ---------- ge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o ---------- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di perso- ---------- ne svantaggiate o di attività di interesse generale a nor- ---------- ma del sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.---

In particolare, e compatibilmente con le finalità e attività di cui al comma precedente, la Fondazione opera per promuovere e incrementare forme concrete rivolte sia al miglioramento dell'assistenza verso i pazienti affetti da malattia neoplastica che si trovino in cura presso una delle strutture pubbliche della ASL 2 Savonese sia affiancando il personale sanitario impegnato nella prevenzione, diagnosi e cura della malattia neoplastica, provvedendo in relazione alle proprie risorse finanziarie all'acquisto di apparecchiature medico-scientifiche, o comunque inerenti l'attività di gestione del paziente neoplastico compreso anche l'aggiornamento scientifico in ogni sua forma. Per realizzare tali scopi la Fondazione si avvarrà di campagne di sensibilizzazione presso la popolazione allo scopo di raccogliere i fondi necessari al conseguimento degli obiettivi statutari.----------

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.----------

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:----------

---------- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi- ---------- nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza ---------- l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a ---------- breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in di- ---------- ritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni ---------- di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici regi- ---------- stri, con enti pubblici o privati, che siano considerate

---------- opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della ---------- Fondazione;----------
---------- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca- ---------- taria, comodataria o comunque posseduti;----------
---------- c. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e in- ---------- diretta di strutture, interventi e servizi connessi alle fi- ---------- nalità istituzionali;----------
---------- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzio- ---------- ni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, diretta- ---------- mente o indirettamente, al perseguimento di scopi ana- ---------- loghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione ---------- potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla ---------- costituzione degli organismi anzidetti;----------
---------- e. costituire ovvero partecipare a società di capitali che ---------- svolgano in via strumentale od esclusiva attività diretta ---------- al perseguimento degli scopi statutari;----------
---------- f. assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e ---------- la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento ---------- delle finalità della Fondazione;----------
---------- g. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, ---------- manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pub- ---------- blicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle ini- ---------- ziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fon- ---------- dazione, gli operatori ed organismi nazionali ed interna- ---------- zionali, i relativi addetti e il pubblico;----------
---------- h. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di ---------- attività;----------
---------- i. istituire premi, borse di studio;----------
---------- j. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimen- ---------- to dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, ---------- anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti ---------- delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;----------
---------- k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al ---------- perseguimento delle finalità istituzionali.----------
Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.----------
La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.----------
----------**Articolo 4**----------
La fondazione ha durata illimitata.----------
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.----------
Il primo esercizio finanziario si chiuderà in data 31 dicembre 2025.
----------**Articolo 5**----------
La fondatrice dispone che l'organo di amministrazione sia compo---sto dai seguenti membri:----------

. il Presidente, nella persona del signor FOLCO UGO, sopra generalizzato;----------
. il Vicepresidente, nella persona del signor INCHINGOLO ARMANDO MARCO, sopra generalizzato;----------
. il Consigliere, nella persona del signor TAMERISCO GIANCARLO, sopra generalizzato.----------
Gli stessi dureranno in carica per il quinquennio 2025/2029, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio scadente al 31 dicembre 2029.----------
Gli stessi dichiarano di accettare la carica.----------

Articolo 6

La fondatrice dispone che l'Organo di Controllo sia composto da un controllore unico nominato per il quinquennio 2025/2029, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio scadente al 31 dicembre 2029, nella persona del Dott. ROSSO GIOVANNI, sopra generalizzato, iscritto al Registro dei Revisori Legali con decreto G.U. 31bis del 21.04.1995.----------

Articolo 7

Il patrimonio della fondazione è costituito da un Fondo di Dotazione di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) e da un Fondo di Gestione di euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero).----------
A riguardo la fondatrice dichiara che il patrimonio iniziale della fondazione sia formato con l'apporto effettuato dalla fondatrice medesima con le modalità meglio infra indicate.----------
Io Notaio certifico che la somma di denaro dell'importo di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zerozero) è stato bonificata sul c/c "dedicato" di me Notaio mediante due bonifici bancari rispettivamente di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) ed euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero), eseguiti in data 6 novembre 2024, con accredito su c/c dedicato intestato allo Studio Associato Notai Agostino Firpo e Tony Smedile di Savona, presso il Banco di Desio e della Brianza Spa, agenzia di Savona, Piazza Mameli, con addebito su c/c intestato all'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO DR. GIACOMO DE VINCENZI, presso la banca BPER BANCA S.PA. Agenzia di Pietra Ligure, Piazza Martiri della Libertà n. 10, (CRO n. 243110100058553-484947049470IT05387 per l'accredito di euro 50.000,00 e CRO n. 243110100058552-484947049470IT05387 per l'accredito di euro 30.000,00), conferendomi mandato a bonificare detta somma a favore del conto corrente bancario intestato alla fondazione non appena esso sarà stato aperto.----------
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----------
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.----------

Articolo 8

La fondazione è disciplinata dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa datane a me Notaio dai Comparenti.----------

----------**Articolo 9**----------

Per quanto non previsto nel presente atto e nello statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.----------

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della fondazione.----------

I Comparenti richiedono che al presente atto siano applicate tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi per la costituzione di Enti del Terzo Settore.----------

La fondatrice ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO DR. GIACOMO DE VINCENZI chiede a me Notaio di depositare il presente atto, ex art. 22 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed art. 16 del D.M. 106/2020, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con iscrizione della Fondazione nella sezione "Altri Enti" del RUNTS, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 117/2017.----------

Io sottoscritto Notaio, ai fini dell'iscrizione del presente ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, e dell'art. 16 del DM del 15 settembre 2020, attesto che il patrimonio iniziale della fondazione, ammontante ad euro 80.000,00 (ottantamila virgola zerozero) è stato apportato in denaro mediante versamento sul mio conto corrente dedicato.----------

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto e alla presenza delle testimoni l'ho letto ai Comparenti che lo hanno approvato e che lo sottoscrivono unitamente alle testimoni e a me Notaio alle ore dodici e minuti cinquanta.----------

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di tre fogli dei quali occupa le prime nove facciate per intero e quanto fino a qui.----------

FIRMATO: UGO FOLCO - TAMERISCO GIANCARLO - ARMANDO MARCO INCHINGOLO - GIOVANNI ROSSO - SIMONA GERACI - ANNALISA INGARAMO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.----------

STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE
Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025
e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

Allegato **"A"** al numero 48666 di Raccolta----------

----------**FONDAZIONE DR. GIACOMO DE VINCENZI**----------

----------*STATUTO*----------

----------*PREAMBOLO*----------

----------*Origini della Fondazione*----------

1. La "Fondazione dr. Giacomo De Vincenzi" nasce su iniziativa ------- della "Associazione volontaria per la lotta contro il cancro Dr. ------- Giacomo De Vincenzi OdV" già "Associazione per la lotta con- ------- tro il cancro Dott. Giacomo De Vincenzi" costituitasi quest'ul- ------- tima il 7 giugno 1986 a Loano (SV) a rogito del Notaio dott. ------- Giacomo Burastero su iniziativa dei Signori----------

---------- • Giupponi Guido (Consigliere),----------

---------- • Negro Giacomo (Presidente),----------

---------- • Pisano Elio (Vice Presidente),----------

---------- • Cavallero Cesare,----------

---------- • Valle Alessandro,----------

---------- • Pelosi Attilio,----------

---------- • Lonso Domenico,----------

---------- • Betti Angelo (Segretario),----------

---------- • De Cocco Osvaldo,----------

---------- • Re Carlo (Consigliere),----------

---------- • Traverso Angelo (Consigliere),----------

---------- • Gazzano Andrea,----------

---------- • Alessio Virginio (Consigliere),----------

---------- • Traverso Daniele,----------

---------- • Folco Ugo----------

-------- con lo scopo di promuovere ed *incrementare l'assistenza ai* -------- *malati di cancro presso il locale ospedale S. Corona, e presso* -------- *altri Ospedali o Enti"*----------

---------- • *affiancando con mezzi finanziari e strumentali, l'opera dei* ---------- *medici, allo scopo di alleviare il loro lavoro, provvedendo,* ---------- *ove possibile, all'acquisto di apparecchiature mediche,* ---------- *scientifiche e di laboratorio;*----------

---------- • *realizzando l'aggiornamento della raccolta di libri e pubbli-* ---------- *cazioni, provvedendo ove possibile, anche alla pubblicazio-* ---------- *ne delle opere scientifiche e di ricerca*----------

------- *facendo fronte quindi, in genere, e per quanto possibile nell'inte-* ------- *resse dei malati e per la loro miglior cura, a tutte le necessità* ------- *delle Divisioni oncologiche del locale ospedale di Santa Corona* ------- *o di altri Ospedali od Enti.*----------

2. L'"Associazione volontaria per la lotta contro il cancro Dr. Gia- ------- como De Vincenzi OdV" ha ottenuto iscrizione nel Registro re- ------- gionale del Terzo settore - settore Organizzazioni di Volonta- ------- riato della Regione Liguria con decreto n. 22 del 11-01-1995 e ------- codice di iscrizione SN-SV-ASO-129/94.----------

3. In data 26-06-2024 l'Assemblea dei Soci dell'Associazione vo- ------- lontaria per la lotta contro il cancro Dr. Giacomo De Vincenzi ------- ha approvato unanime la costituzione della Fondazione dr. ------- Giacomo De Vincenzi il cui atto costitutivo è stato redatto dal ------- Notaio dott. Agostino Firpo di Savona in data 11-11-2024.-------

ART. 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Fondazione dr. Giacomo De Vincenzi che assume la forma giuridica di Fondazione.
2. L'Ente, di seguito detto per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Pietra Ligure (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
   - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
   - beneficenza, cessione gratuita di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. In particolare, e compatibilmente con le finalità e attività di cui al comma precedente, la Fondazione opera per promuovere e incrementare forme concrete rivolte sia al miglioramento dell'assistenza verso i pazienti affetti da malattia neoplastica che si trovino in cura presso una delle strutture pubbliche della ASL 2 Savonese sia affiancando il personale sanitario impegnato nella prevenzione, diagnosi e cura della malattia neoplastica, provvedendo in relazione alle proprie risorse finanziarie all'acquisto di apparecchiature medico-scientifiche, o comunque inerenti l'attività di gestione del paziente neoplastico compreso anche l'aggiornamento scientifico in ogni sua forma. Per realizzare tali scopi la Fondazione si avvarrà di campagne di sensibilizzazione presso la popolazione allo scopo di raccogliere i fondi necessari al conseguimento degli

obiettivi statutari.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

c. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale od esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f. assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;

g. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

h. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i. istituire premi, borse di studio;

j. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

---------- k. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al ---------- perseguimento delle finalità istituzionali.----------

5. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche ------- dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle ------- persone aderenti agli enti associati.----------

----------*ART. 3*----------

----------*Attività diverse*----------

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. ------- 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di ------- cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e ------- strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano ------- svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del ------- D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.----------

----------*ART. 4*----------

----------*Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili*----------

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indi- ------- retto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.----------

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro- ------- venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgi- ------- mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.---

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o ------- avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque ------- denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, la- ------- voratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.----------

----------*ART. 5*----------

----------*Patrimonio*----------

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il ------- fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato ------- da:----------

---------- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre ---------- utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ef- ---------- fettuati dal Fondatore, ove specificamente destinati all- ---------- l'incremento del patrimonio;----------

---------- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a ---------- qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla ---------- stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ---------- ove specificatamente destinati all'incremento del patri- ---------- monio;----------

---------- c) lasciti ed elargizioni effettuate da Enti o da soggetti pri- ---------- vati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali della ---------- Fondazione;----------

---------- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Or- ---------- gano di Amministrazione, può essere destinata a incre- ---------- mentare il patrimonio;----------

---------- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, ---------- da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;----------

---------- f) avanzi di amministrazione----------

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6

Organi sociali

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo di Amministrazione nella denominazione di Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Comitato strategico;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7

Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione nella denominazione di Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di cinque nominati in prima istanza dal Fondatore e successivamente per cooptazione tra i membri in scadenza.

2. Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice civile; gli stessi pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta purché questa sia motivata e contenga l'elenco degli argomenti di cui si richiede la trattazione.

5. La convocazione avviene per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni salvo casi di eccezionale urgenza, purché motivata, in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente, fatto salvo per il Presidente e il Vicepresidente nominati in sede di atto costitutivo;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti, fatto salvo per il Presidente nominato in sede di atto costitutivo. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al Vicepresidente della Fondazione.

4. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

5. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato strategico;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli Organi della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta;
- solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro e non oltre trenta giorni;
- si coordina con il personale dipendente per la realizzazione delle finalità e attività della Fondazione di cui al precedente articolo 2.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle medesime.

ART. 9

Comitato strategico

1. Il Comitato strategico della Fondazione è composto da tutti gli Associati dell'Ente costitutore - Associazione volontaria per la lotta contro il cancro Dr. Giacomo De Vincenzi - iscritti nel libro degli Associati della medesima alla data della costituzione della Fondazione.

2. Il Comitato strategico svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione attraverso, tra l'altro, la definizione di linee guida e linee di indirizzo strategico-programmatico rappresentando e conservando la memoria storica e lo spirito originario, in primis, dell'Ente costitutore nonché, successivamente, della Fondazione medesima.

3. Ai lavori del Comitato strategico possono essere invitati, anche in via permanente, personalità del mondo istituzionale in relazione agli scopi e alle finalità della Fondazione.

4. Il Comitato strategico è convocato dal Presidente senza particolari obblighi né formalità ogni volta che il Presidente medesimo o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario o opportuno ed in ogni caso, almeno una volta all'anno contestualmente all'adunanza di Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

ART. 10

Organo di controllo

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo in forma monocratica al cui componente si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

6. Il componente dell'Organo di controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

7. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove obbligatorio nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/17, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
2. In caso di nomina, è formato da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 12

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs.

117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.

ART. 14

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 15

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, in conformità a quanto disciplinato in merito dal D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 16

Statuto e Disposizioni finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

FIRMATO: UGO FOLCO - GIANCARLO TAMERISCO - ARMANDO MARCO INCHINGOLO - GIOVANNI ROSSO - SIMONA GERACI - ANNALISA INGARAMO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
SAVONA, 16 dicembre 2024